

Règlement à adresser :
Kuehne + Nagel Road
Service Comptabilité Clients
201 Rue Léon Jouhaux, ZAC Nord-Est
69400 Villefranche sur Saône
France

LA RUCHE LOGISTIQUE
VOIE COMMUNALE 4
21320 CREANCEY

FACTURE	No pièce F2606017123	Date 30/06/2026	Client 9505289-C01	Id TVA FR75804949865	Page 1/1
----------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------

Code Taxe	Nombre évènements	Poids total (Kg)	Montant Non Taxable	Montant Taxable	Montant HT	Devise
SOUFFRANCE	3	468	0,00	77,10	77,10	EUR
LIVRAISON_PORTUAIRE	1	90	0,00	21,00	21,00	EUR
PRESENTATION	2	358	0,00	178,17	178,17	EUR
LIVRAISON_AEROPORT	1	354	0,00	21,00	21,00	EUR
CORRECTION_POIDS	3	363	0,00	30,00	30,00	EUR

ATTENTION : Loi 05/01/2006., article L441-6 du Code de Commerce : les délais de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.
Sans qu'un rappel ne soit nécessaire, un taux d'intérêt de pénalité de retard de 9% sera exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement. Frais de recouvrement en cas de non paiement à bonne date (Art L441-6 Code de Commerce - Décret n°2012- 1115 du 2 octobre 2012) : 40 euros.

« Toutes les opérations de transport confiées à Kuehne + Nagel Road sont soumises aux Conditions Générales de Vente applicables à la date de réalisation de celles-ci et figurant au dos des factures et tarifs. En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. »

COORDONNEES BANCAIRES: Deutsche Bank FR76 1778 9000 0110 5109 2100 005 DEUTFRPP

No pièce F2606017123	No Comptable R762030
Type PRS Date 30/06/2026	Montant (EUR) 392,72
PAPILLON A JOINDRE A VOTRE RÈGLEMENT	

Nbr expédition :	10	Devise :	EUR
Nbr enlèvement(s) :			
Nbr unité manutention :	10	Montant non Taxable :	0,00
Poids :	1 543 Kg	Montant Taxable :	327,27
En votre règlement au 30/07/2026		Montant TVA (20,00 %) :	65,45
Par PRELEVEMENT		NET A PAYER :	392,72

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU 01/02/2026

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent à toutes les prestations de transport et de commission de transport réalisées par Kuehne + Nagel Road (« KN Road ») ou la « Prestataire », en France ou à l'étranger. Cadre juridique applicable :
 • Transport en France : soumis au Code des Transports, au Code de Commerce et au Contrat type "transport général" (Décret n°2017-461).
 • Commission de transport (affrètement, sous-traitance) : soumis au Contrat type "commission de transport" (Décret n°2014-530)
 • Transport international (impliquant à minima un franchissement de frontière) : soumis à la Convention CMR (Genève, 1956). En cas de silence de la CMR, le droit français s'applique.

Toute commande ou début d'exécution d'une prestation pour le compte du donneur d'ordre vaut :

- Acceptation pleine et entière des présentes CGV,
- Renonciation à ses propres conditions générales d'achat.

1- CONDICTION D'ACCEPTATION DES MARCHANDISES

- Toute marchandise, insuffisamment ou non emballée, craignant le gel ou la chaleur, voyage aux risques et périls de l'expéditeur. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité concernant d'éventuels litiges.
- La marchandise doit être conditionnée et emballée de façon à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention.
- Les denrées alimentaires à destination humaine ou animale doivent obligatoirement présenter un emballage lisible en unité de livraison au sens de la directive 94/62/CE.
- Lorsque le recours à la manutention manuelle de la marchandise est nécessaire, le poids de chaque unité manutentionnée ne doit pas dépasser les limites autorisées par le Code du travail(cf. Article R4541-49).
- Marchandises non acceptées :
 - Toute marchandise remise en messagerie domestique et/ou européenne d'une hauteur supérieure à 2 m 10.
 - Objets de valeur (billets de banque, objets d'art, bijoux, etc.) ou toute marchandise assimilable à du transport de fonds (coupons promotionnels, chèques vacances, chèques restaurant, etc.)
 - Marchandises telles que fœtales sans emballage.
 - Toute marchandise d'une longueur de plus de 2m40 (marchandises pouvant être acceptées en affrètement uniquement).
 - Produits frais remis en messagerie.
 - Dans le réseau messagerie KN et pour toute prestation d'affrètement : plantes et marchandise vivantes(plantes, animaux, etc.).
 - Armes à feu, munitions d'armes à feu.
 - Dans le réseau de messagerie et pour toute prestation d'affrètement (sauf dérogation soumise à vérification préalable des données et des conditions de transport) : tout type de déchet dangereux est strictement interdit.

- Prise en charge des sous-produits animaux dérivés non destinés à la consommation humaine : sont acceptés uniquement les produits de catégorie 3 selon le règlement européen CE 1009/2009, consultation préalable impérative de KN Road pour déterminer la capacité ou non de prise en charge.
- Prise en charge des produits soumis à accés (vins, spiritueux, tabac, etc.) : consultation préalable impérative de KN Road pour déterminer la capacité ou non de prise en charge.

- Prise en charge de charges de marchandises dangereuses :
 - Avant tout déchargement ou collaboration ou remise d'une nouvelle marchandise classée dangereuse au transport, consultation impérative de KN Road vis-à-vis de la prise en charge possible ou non des marchandises dangereuses du Client.
 - **Obligations du Client :** le Client s'engage à respecter les obligations réglementaires respectives qui lui incombent afin de garantir que l'envoi répond aux prescriptions des IADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par la Route), et/ou du Code IMDG (International Maritime Dangerous Goods), et/ou du Règlement de l'IATA (International Air Transport Association), notamment :
 - Document de transport pour les marchandises dangereuses
 - Marquage et étiquetage des colis.
 - Utilisation d'emballages aptes au transport, étanches et non endommagés, ne présentant aucune fuite ou possibilité de fuite.
 - En cas de transport international et/ou multimodal, des restrictions sont applicables. Se référer à la réglementation en vigueur.
 - Conformément au § 1.4.2.1.2 de l'ADR, en cas de cas où l'expéditeur fait appel aux services d'autres intervenants (emballage notamment), « il doit prendre les mesures appropriées pour qu'il soit garanti que l'envoi répond aux prescriptions de l'ADR ».
 - En application du § 1.4.2.2.3 de l'ADR, si KN Road ou le transporteur effectif constate une infraction aux prescriptions de l'ADR, celui-ci se réserve le droit de ne pas achever le fret jusqu'à la mise en conformité. KN Road et le transporteur effectif ne pourront être tenus responsables des conséquences commerciales engendrées lorsque l'expéditeur n'a pas respecté les obligations réglementaires auxquelles il est tenu.
 - Certaines marchandises dangereuses soumises à l'ADR sont actuellement interdites et ne peuvent pas faire l'objet de prestations de transport par KN Road, notamment :

Marchandises dangereuses interdites (tous produits KN Road) :

- Classe 1 : Toutes homies 1.42 (sauf soumission vérification approfondie par KN Road en vue de déterminer la capacité ou non de prise en charge
- Classes 4.1 et 5.2 : Uniquement les matières soumises à régulation de température
- Classe 5.1 : UN2014, UN2015 et UN3149
- Classe 6.1 : Uniquement UN3507
- Classe 6.2 et 7 : Toutes
- Classe 9
- UN 2212, UN2315, UN2590, UN3151, UN3152, UN3245;
- UN2990, UN3268, UN3090, UN3091, UN3480, UN3481, UN3551, UN3552, UN3556, UN3557, UN3558 : en tant que prototype non testé, ou équipement déféctueux, usagé, ou déchet
- Certaines marchandises dangereuses soumises à l'ADR nécessitent une gestion spécifique agréée entre KN Road et le Client en vue de prestations de transport, notamment :

- **Marchandises dangereuses nécessitant vérification approfondie en vue de déterminer la capacité ou non de prise en charge (tous produits KN Road) :**
 - Parmi la Classe 9 : UN2990 et UN3268 / UN3090, UN3091, UN3480, UN3481, UN3551, UN3552, UN3556, UN3557, UN3558
 - Parmi la Classe 5.1 : UN2014, 2015, 3149
 - Les marchandises dangereuses de groupe d'emballage I de classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, lorsqu'elles ne sont pas emballées en Quantités Limitées conformément au chapitre3.4 de l'ADR, ou emballées en QE conformément au chapitre 3.5 de l'ADR.
 - Les marchandises dangereuses à haut risque (définies au 1.10 de l'ADR), en transport domestique FR. En export hors de France ces marchandises sont interdites.

2- NOS OFFRES (clients professionnels uniquement)

- Offre Messagerie :
 - Standard & Fix (Cf. fiches produit) : livraison standard sans contrainte horaire, obligation de moyens. Tout surcoût lié à une spécificité de livraison sera répercuté au donneur d'ordre.
 - First (Cf. fiche produit) : respect des délais définis sans contrainte horaire, obligation de moyens. En cas de non-respect du délai, indemnisation strictement limitée au-dessous des niveaux de service Standard et First.
 - Délais comptabilisés uniquement sur les jours ouvrés, en absence de « pont » avec un jour férié, hors interruptions légales de circulation ou intempéries (hors situations de montagne, Iles, Corse et zones excentrées en Europe – liste à disposition sur demande). Limitée à la première prestation.
 - Offre Affrètement (Cf. fiche produit).
 - Prestation AD Valeorem : le donneur d'ordre a la faculté de demander à KN Road d'assurer la marchandise confiée à hauteur de sa valeur déclarée, en contrepartie du paiement d'une prime d'assurance et de frais de gestion. Assurance ne sera souscrite par KN Road sans ordre écrit du donneur d'ordre pour chaque envoi, précisant très clairement les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise sur les risques à couvrir, seuls les risques dits « ordinaires » seront assurés. Si un tel ordre est donné, KN Road décline sa responsabilité en tant que courtier d'assurance (NACORA, Oras n°07010191) la souscription d'une garantie tiers chargeur - Marchandises Transportées pour le compte du donneur d'ordre. Il s'agit d'une prestation accessoire au contrat de transport. KN Road ne peut être considérée en aucun cas comme assureur ou intermédiaire d'assurance.
 - La déclaration de valeur et la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ne sont disponibles ni pour l'offre Messagerie, ni en Affrètement.
 - Les prestations de retour-remboursement et de transport en port excoisés ne sont disponibles que pour l'offre Messagerie, ni pour l'Affrètement.
 - Toute prestation faisant l'objet d'une annulation dans un délai inférieur à 24h au commencement de la prestation de transport sera due dans son intégralité par le Donneur d'Ordre.

3- PRESTATIONS DOUANES

- Toutes les formalités de douanement, qu'elles soient liées au transport ou pas, sont couvertes par un mandat de représentation en douane signé par les représentants habituels des deux Parties et régi par les conditions générales TLF.
- Les prestations de conseil et service en douane sont couvertes par une lettre d'engagement et des conditions générale de vente spécifiques applicables pour les deux parties.

4- TRAITEMENT DES DECHETS ET PALETTES EUROPE

- Toute unité de manutention soumise à la réglementation ADR, endommagée pendant le transport, sera détruite dans sa totalité. L'indemnisation s'effectue conformément aux garanties prévues par les présentes CGV et la réglementation applicable. A la demande de KN Road, le client doit fournir dans les brefs délais la Fiche de Données de Sécurité dans la langue du Prestataire.
- Si le destinataire ne restitue pas les palettes conformes, KN Road ne peut être tenue responsable que cette non-restitution car elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur le destinataire. Le donneur d'ordre reste redevable des frais forfaitisés à l'usage palette Europe ». Saut accord spécifique, un taux de freinte de 20 % est appliqué sur le nombre total de palettes confonfies, correspondant aux pertes ultérieures constatées dans le cadre des opérations de transport.

5- DOCUMENTS DE TRANSPORT - Dématériatiation des supports papier sur support électronique

- KN Road, ou l'un de ses sous-traitants, est autorisé à : renvoyer les marchandises auprès du remettant définitif, ou livrer l'envoi au destinataire ou à toute personne présente sur le lieu de livraison et apparaissant comme habilité à réceptionner la marchandise pour le compte du destinataire. Cela inclut notamment toute personne située dans les mêmes locaux que le destinataire, ou à la même adresse que celle indiquée par le destinataire.
- La signature apposée sur un support électronique géolocalisé : remplace le cachet commercial du destinataire ou du remettant ; constitue une preuve valable de la remise ou de la livraison des marchandises ; et a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite sur papier accompagnée d'un cachet commercial, y compris pour les personnes morales.
- Le client accepte le support électronique assurant la transmission et la conservation des données, remplaçant la lettre de voiture papier qui indiquait date, nom, cachet du destinataire et/ou du remettant, et éventuelles réserves.
- La Cas échéant, le destinataire devra formuler des réserves motivées de façon claire, précise et caractérisée sur l'état de la marchandise, l'étendue des dommages, la nature précise de l'avarie et/ou de la perte directement survenues le support électronique.
- Dès que le destinataire prend possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donneira décharge au transporteur en écrivant son « nom et prénom » et en signant à l'endroit prévu à cet effet dans l'appliquatif du support électronique fourni aux chauffeurs livreurs, dont un exemplaire lui sera envoyé le jour même électroniquement, s'il précise sans adresse électronique sur le support électronique lors de la livraison.
- Dans l'hypothèse de contre-réserve ou en cas de refus expresse et motivé des réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux et dans les conditions du droit commun une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transporteur. A défaut de réserves émises sur le support électronique par le destinataire, il y a présomption de livraison conforme au contrat de transport.

6- DELAIS Voir carte détails agence selon plan de transport en vigueur. Obligation de moyens. Délais non contractuels.

7- PROTOCOLE DE SECURITE

En application des articles R4515-1 à R4515-11 du Code du Travail, les opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération, et/ou dès lors que les conditions de déroulement des opérations ont pu être ou toute quelconque modification significative.

- Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Il appartient ainsi à l'entreprise d'accueillir et mentionner notamment les éléments suivants sur son protocole de sécurité qu'elle devra faire approuver par le transporteur présent physiquement :
 - Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;
 - Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
 - Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
 - Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident.

Lorsque le transporteur présent physiquement ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit d recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

8-TARIFICATION

- Par défaut, tarif déterminé en messagerie selon niveau de service Standard ou First (=Standard +50% ou Fix (=Standard +30%), sauf application de conditions particulières indiquées sur les grilles tarifaires en vigueur.
- Conditions d'application du tarif : poids de l'envoi (emballage et support de charge inclus)avec l'emballage à la dizaine supérieure à partir de 101 kg.
- Les montants et typologies de frais accessoires aux prestations de transport sont indiqués et joints aux grilles tarifaires et/ou cotations applicables.
- Les prix des prestations de transport sont établis sur la base des informations communiquées par le donneur d'ordre. Ils tiennent compte notamment : des prestations à réaliser : de la nature, du poids et du volume des marchandises ; des itinéraires à emprunter ; des conditions tarifaires des sous-traitants ; ainsi que des lois et règlements applicables.
- Les prix peuvent être ajustés si l'un des éléments ci-dessus est modifié après la remise de l'envoi, y compris par les sous-traitants de KN Road, à condition que cette modification soit justifiée. En il serait de même en cas d'événement imprévu, quel qu'il soit, entraînant notamment une modification de l'un des éléments de la prestation. Les prix peuvent également être révisés conformément aux articles L. 3222-1 et L. 3222-3 du Code des Transports et à la clause d'indexation Gazelle.
- Les prix convenus sont renégociés au moins une fois par an. Ils peuvent aussi être révisés en cas de variation significative des charges supportées par KN Road ou ses sous-traitants.
- En cas de désaccord sur les nouvelles conditions tarifaires, chaque partie peut mettre fin au contrat, selon les modalités prévues aux présentes CGV.
- Les prix s'entendent hors droits, taxes, redevances et impôts (notamment : accises, droits d'enlèvement).
- Le poids et le volume déclarés de toute marchandise remise est susceptible de faire l'objet de contrôles. En cas de déclaration erronée, une information est transmise au donneur d'ordre, et la base de facturation est mise à jour. Des frais de correction de poids (cf. frais annexes sur les grilles tarifaires) peuvent également s'appliquer pour chaque écart de poids de plus de 20kg. Un justificatif de pesage, réputé contradictoire et opposable au donneur d'ordre, est à disposition sur demande. Nos tarifs correspondent au transport de marchandises selon le poids 250 kg/mètre cube en transport national et international.
- En cas de transmission de documents par support électronique (EDI) entre les parties, lesquelles sont nécessaires à l'enregistrement des contrats de transport, à l'émission des documents de transport et à la facturation, celles-ci prévalent sur les documents inscrits sur les documents papier de tout ordre. Le donneur d'ordre, ou tout prestataire agissant pour son compte, engage sa responsabilité en cas de transmissions d'informations erronées et renonce à tout recours contre KN Road.
- Indexation Gazelle - Méthode de calcul conventionnel : pour chaque mois N, l'indexation gazelle est calculée comme suit :
 - Référence : moyenne des prix du gazelle du 1er trimestre de l'année N-1.
 - Source : calculée sur la base des données hebdomadaires TTC publiées par le ministère de la Transition écologique <https://www.ecologie.gouv.fr/indicateurs-publics/prix-produits-petroliers>.
 - Application : rapportée au barème Kuehne + Nagel Road (disponible sur demande).

9- DELAIS REGLEMENT

- Article L. 441-11 du Code de Commerce (« (...) les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture »)
- Par défaut, les facturations des prestations seront payables par virement automatique.
- Sans qu'il s'agisse d'un délai de paiement, le retard de 15,07% sera exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement.
- KN Road bénéficie d'un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises remises lors d'opérations de transport réalisées ou organisées par ses services, même en cas de placement en procédure collective.
- Tous droits de douane et/ou de TVA import (sauf dérogation écrite du Client) sont payable par ce dernier préalablement à la livraison par virement sur justificatif fourni par KN Road (pré-déclaration de l'Administration des Douanes).
- Le Client s'interdit toute compensation entre les factures de prestations de services et toute réclamation pour litige. Ainsi, l'imputation unilatérale par le Client du montant de dommages allégués sur le prix du transport est strictement interdite et constitue un manquement fondamental du donneur d'ordre à ses obligations contractuelles.
- Frais de recouvrement en cas de non-paiement à bonne date (Art L441-10Code de Commerce- Décret n°2012-1115 du 2 octobre2012) : 40 euros.
- KN Road se réserve le droit d'exiger un dépôt de garantie, somme d'argent exigée par le prestataire au donneur d'ordre dès le début de la relation commerciale ou en cours de relation commerciale, sachant que le prestataire conservera cette somme pendant toute sa durée pour compenser conventionnellement en cas de défaut de paiement, impayé(s) ou de procédure collective impliquant un défaut de paiement du Client.
- En outre, en cas de défaut de paiement non remédié dans un délai de 8 jours après mise en demeure adressée par tous moyens de communication communément admis par les Parties, KN Road se réserve le droit de suspendre ou de résilier la relation commerciale immédiatement, aux torts exclusifs du Donneur d'Ordre.

10- MARCHANDISES SANS ADRESSE

Lorsqu'un colis ne peut être identifié (absence d'étiquette ou de l'information permettant de retrouver l'expéditeur ou le destinataire), KN Road conserve la marchandise pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la date de réception par le Service Livraies de KN Road. Pendant ce délai, elle peut être restituée à toute personne justifiant de sa qualité. A l'issue de ce délai, et en l'absence de réclamation, KN Road pourra en disposer librement.

11- CONFIDENTIALITE DE TOUTES LES DONNÉES ET INFORMATIONS, PROPRIÉTÉS DE KN ROAD

Toutes les informations divulguées oralement ou contenues dans tout document écrits de nature technique ou commerciale ou comptable divulguées par KN Road, en phase avec l'opération, ayant un réel besoin d'un contractuel, et ne seront utilisées que pour l'usage auquel elles ont été divulguées et destinées. En acceptant la prise en possession de tels documents, le répondant s'oblige strictement au respect des présentes dispositions et se porte fort du respect de cet engagement de confidentialité par les membres de son personnel. Ne les utiliser et ne les communiquer qu'à celui de son personnel ayant un strict besoin en connaissance, pour les seuls besoins de l'appel d'offre ou des prestations ou au paiement de celles-ci et ne les rendra pas accessibles à des tiers sans l'accord écrit de KN Road, et en cas sous limitation de durée. De ne plus divulguer qu'aux personnes dans leur organisation ayant un réel besoin d'un contractuel, et ne seront utilisées que pour l'usage auquel elles ont été divulguées et destinées. En acceptant la prise en possession de tels documents, le répondant s'oblige strictement au respect des présentes dispositions et se porte fort du respect de cet engagement de confidentialité par les membres de son personnel.

Nonobstant les dispositions concernant l'obligation de confidentialité, le Client reconnaît et accepte que KN Road peut utiliser les données obtenues dans le cadre des prestations de service pour tout autre objet que la fourniture des prestations. Dans le cas où ces données seraient divulguées à des tiers, la communication sera faite sous un format anonyme, non identifiable, et le cas échéant, agréé avec d'autres données et sera identifiée en tant que « Données X ».

12- COMMUNICATION EXTERNE

Sans préjudice des dispositions de la loi sur la confidentialité, KN Road et le Client consentent à ce que chaque Partie puisse, postérieurement à la signature des conditions générales de vente, organiser une communication externe, sur tout type de papier ou support digital, présentant la relation commerciale entre les parties et l'objet de cette communication, sous réserve de l'absence de désaccord préalable.

Chaque Partie souhaitant organiser une telle publicité commerciale est invitée à soumettre à l'autre le contenu de la publication souhaitée ; l'autre partie s'engageant à y répondre de bonne foi dans les meilleurs délais.

13- CONFORMITE REGLEMENTAIRE

13.1 PROTECTION DES DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL

KN Road est amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel de ses collaborateurs, partenaires et clients pour mener à bien son activité d'organisation de transport et plus globalement ses activités opérationnelles.

Dans ce cadre, des données personnelles sont traitées. Elles seront conservées afin de respecter les obligations légales en matière de transport et pendant la durée du contrat ou archivées selon la période retenue. L'accès à ces données est strictement limité aux collaborateurs KN Road habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Si ces données sont amenées à être transférées en dehors de l'Espace Economique Européen, le Client en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données lui seront précisées. KN Road s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contraint en raison d'un motif légitime.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. KN Road et le Client s'engagent chacune pour ce qui la concerne à respecter la réglementation en vigueur applicable en matière de données personnelles.

Chacune des parties s'engage à notifier à l'autre les éventuelles violations de données personnelles au plus tard dans les soixante-douze (72) heures après la découverte de la violation.

En adhérant à ces CGV, le Client consent à ce que KN Road collecte et utilise des données personnelles pour la réalisation du présent contrat. Conformément à la loi française Informatique et Libertés 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que le Règlement (UE)2016/679 du 27 avril 2016, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de portabilité des données le concernant qu'il peut exercer en s'adressant au Délégué à la protection des données personnelles à l'adresse privacy@kuehne-nagel.com.

13.2 COMPLIANCE

Les Parties s'engagent à respecter toutes les lois applicables, notamment en matière de commerce et de lutte contre la corruption. Toute forme de corruption, directe ou indirecte, est strictement interdite, y compris par l'intermédiaire de tiers. Le Client reconnaît avoir pris connaissance du Code de Conduite de Kuehne+Nagel, disponible sur demande et sur le site internet public, et s'engage à ne pas inciter un collaborateur du KN Road à en enfreindre les principes. KN Road encourage le signalement de tout manquement au Code de Conduite au Responsable local de la Conformité de Kuehne+Nagel ou via la ligne de signalement confidentielle mise à disposition par Kuehne+Nagel, disponible sur demande et sur le site internet public.

13.3 CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Le Client garantit que (i) le Client et ses actionnaires appliquent que toutes les parties liées aux expéditions et aux transactions du Client, y compris leurs actionnaires respectifs, et (b) les transactions du Client pour lesquelles le Prestataire fournit les Prestations, sont autorisées par les lois et réglementations applicables aux États-Unis, dans l'UE ou au niveau national en matière de douane et contrôle des exportations et importations.

Le Client doit fournir au Prestataire, par écrit, tous les documents et informations, y compris, mais sans que ce soit limitatif, les numéros de classification des marchandises, les valeurs en douane, les numéros de l'origine, les numéros de classification du code des exportations et toutes autres d'importation, de réexportation, de transit ou d'importation requise, autorisations ou exemptions (« Données Client ») nécessaires au Prestataire pour fournir les Prestations conformément aux lois et réglementations applicables. Le Client garantit que les Données Client sont complètes et exactes. Le Client doit immédiatement informer le Prestataire de toute erreur, divergence, déclaration incorrecte ou omission dans les Données Client déclarées par le Prestataire au nom du Client auprès des douanes et d'autres autorités ou tiers. Le Client reconnaît que le Prestataire n'est pas l'exportateur. L'importateur doit représenter l'impôt fiscal, le destinataire final ou l'utilisateur final et que le Prestataire n'est pas en mesure de signer les formulaires gouvernementaux au nom des parties.

Le Client doit indemniser et garantir le Prestataire et toutes les sociétés affiliées du Prestataire de toutes les réclamations, dépenses, pertes, pénalités et dommages, y compris les honoraires d'avocat raisonnables, découlant de ou en relation avec le non-respect par le Client des obligations de la présente disposition.

14- DUREE

Sauf convention écrite particulière, toute relation commerciale est à durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis. Toutefois, toute cessation de relation devra être précédée, sauf manquement contractuel grave, d'un délai de préavis annoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions suivantes, avec maintien quantitatif et qualitatif de l'activité durant toute cette période :

- De 0 à 3 mois de collaboration : 15 jours de préavis
- De 3 mois à 6 mois de collaboration : 1 mois de préavis
- De 6 mois à 1 an de collaboration : 2 mois de préavis
- Plus d'1 an de collaboration : 3 mois de préavis
- Plus de 2 ans de collaboration : préavis de 6 mois

15- RESPONSABILITE

• Pour donner droit à indemnisation en cas d'avarie, perte totale ou partielle sur les marchandises transportées, des réserves précises et caractérisées doivent être notifiées sur le récépissé du transporteur à la livraison, en présence du chauffeur, et les marchandises dans les trois jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception.

• En cas de demande de remorque à débord et/ou en cas d'impossibilité d'assister ou de contrôler les phases de chargement des marchandises, KN Road effectue un contrôle quantitatif et qualitatif de l'expédition sur ses quais. Toute anomalie constatée (avarie, perte, manquement) est signalée le lendemain avant midi, par e-mail ou tout autre moyen convenu. Ces anomalies sont considérées comme réserves au chargement et n'ouvrent pas droit à indemnisation. Dans ce cas, le chargement, le calage et l'arrimage sont réalisés sous la responsabilité exclusive du chargeur, en dérogation à l'article 7 du Contrat type général. Le chargeur vérifie alors que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, et le cas échéant, sont effectués conformément aux prescriptions de l'ADR. Le chargeur procède également, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le chargeur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées. KN Road est exonérée de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité du chargement, du calage, de l'arrimage.

• Tout versement d'une indemnisation par KN Road pour réparation de dommages justifiés dont il est légalement et contractuellement responsable, résultant de la partie partielle ou totale de la marchandise, justifiera le laissez-pour-compte des marchandises inscrites par le donneur d'ordre à KN Road et vaudra définitivement transfert de propriété des marchandises à KN Road.

• Pour tous les autres dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, l'indemnité due par KN Road sera plafonnée à la somme de 1000 euros par colis. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder les limites d'indemnité prévues au présent article. Pour donner droit à indemnisation en cas de retard, les conditions juridiques/institutionnelles requises par les tribunaux doivent être remplies.
- Lorsque la responsabilité de KN Road est recherchée, pour tous types de dommages conventionnels, sa responsabilité est strictement limitée pour toutes réclamations aux plafonds d'indemnité fixés par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré avec un maximum de 50 000 euros par colis.

• Outre la défection prévue au nouvel article 1218 du code civil, les parties considèrent de façon expresse que seront également considérés comme cas de force majeure les événements extérieurs de celui qui l'invoque, et qui empêchent les prestations de se dérouler normalement. A ce titre, les graves totales, régionales, nationales ou de secteur, guerre, émeute, mouvement civil intérieures, épidémies, blocage des moyens de transport ou d'approvisionnement pour quelque motif que ce soit, tremblement de terre, inondée, tempête, inondation, blocage des télécommunications (liste non exhaustive) seront notamment considérés comme des cas de force majeure par les parties.

• La responsabilité de KN Road pour quelque prestation de stockage ou d'entreposage d'une unité de manutention est strictement limitée aux conditions du transport national d'un envoi de moins de 3 tonnes, lorsque soient le poids, les dimensions et le volume des marchandises entreposées.

16- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare est exclusivement compétent, notamment pluralité de défendeurs ou appels en garantie, y compris en cas de litige porteur de la phase précontractuelle ou en cas de procédures urgentes ou conservatoires. A défaut de compétence spéciale du Tribunal de Commerce désigné, seules les juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Lyon seront compétentes.

EXTRAITS DU CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DES MARCHANDISES

ARTICLE 2.6 : ENVOI

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

ARTICLE 2.1 : COLIS OU UNITE DE CHARGEMENT

Par colis ou par unité de chargement, on entend un envoi ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTL, envoies, fardieu, fût, paquet, palette cernée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls, sacs, caisses, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

ARTICLE 2.2 : INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES

2.2.1. "Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3200 euros.

2.2.2. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage."

ARTICLE 2.4 : INDEMNISATION POUR RETARD A LA LIVRAISON

"En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus. En cas d'observation des délais, même garantis, l'indemnité restée due dans les conditions définies au présent article."

Je déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les accepte.

Date, signature, cachet

Relevé détaillé de la facture N° F2606017123

Relevé facture	Date	Client	Référence	Id TVA	Devise
	30/06/26	LA RUCHE LOGISTIQUE	9505289-C01	FR75804949865	EUR

Page 1/2

SOUFFRANCE

Date	Ag.	Ref payeur	Expéditeur	Destinataire	UM	Pds.	Vol.	UT	Port	Produit	Mt HT
Expédition		Ref expéditeur				Pds. T	Mp.		Détail		Mt Détail
21/05/26	21	EXP20260520-2755032	LA RUCHE LOGISTI	MAKARI DE SUISSE DERMORoy	1	80	0,00	80 KG	PORTPAYE	S	25,70
26-05-0571779		EXP20260520-2755032	FR 21 CREANCEY	FR 75 PARIS		80					
			22/05/2026	FA01					Refus pour commande annulée (S08)		
04/06/26	21	EXP20260603-2777654	LA RUCHE LOGISTI	DACHSER France Agence de	1	354	0,00	1 Pal	PORTPAYE	S	25,70
26-06-0188652		EXP20260603-2777654	FR 21 CREANCEY	FR 95 VEMARS		354					
			10/06/2026	FA01					Refus à livrer à une autre adresse (S11)		
04/06/26	21	EXP20260603-2779393	LA RUCHE LOGISTI	SARL DOMAINE LES POETE So	1	34	0,00	34 KG	PORTPAYE	S	25,70
26-06-0188670		EXP20260603-2779393	FR 21 CREANCEY	FR 18 PREUILLY		34					
			09/06/2026	FA01					Adresse destinataire incomplète ou inconnue (S05)		
SOUS TOTAL SOUFFRANCE :											77,10
MONTANT NON TAXABLE :											0,00
MONTANT TAXABLE :											77,10

LIVRAISON_PORTUAIRE

Date	Ag.	Ref payeur	Expéditeur	Destinataire	UM	Pds.	Vol.	UT	Port	Produit	Mt HT
Expédition		Ref expéditeur				Pds. T	Mp.		Détail		Mt Détail
05/06/26	21	EXP20260604-2780089	LA RUCHE LOGISTI	SIFA TRANSIT	1	90	0,00	90 KG	PORTPAYE	S	21,00
26-06-0238218		EXP20260604-2780089	FR 21 CREANCEY	FR 76 OUDALLE		90					
SOUS TOTAL LIVRAISON_PORTUAIRE :											21,00
MONTANT NON TAXABLE :											0,00
MONTANT TAXABLE :											21,00

PRESENTATION

Date	Ag.	Ref payeur	Expéditeur	Destinataire	UM	Pds.	Vol.	UT	Port	Produit	Mt HT
Expédition		Ref expéditeur				Pds. T	Mp.		Détail		Mt Détail
26/05/26	21	EXP20260523-2759144	LA RUCHE LOGISTI	SARL LA COMMANDERIE DU JU	2	258	0,00	2 Pal	PORTPAYE	S	139,61
26-05-0674504		EXP20260523-2759144	FR 21 CREANCEY	FR 64 LACOMMANDE		258					
									Présentée le 01/06/2026		
									Livrée le 02/06/2026		
01/06/26	21	EXP20260601-2772378	LA RUCHE LOGISTI	GAEC LANYE BARRAC - 2 Ber	1	100	0,00	100 KG	PORTPAYE	S	38,56
26-06-0049560		EXP20260601-2772378	FR 21 CREANCEY	FR 34 MURVIEL LES BEZIERS		100					
									Présentée le 03/06/2026		
									Livrée le 12/06/2026		
SOUS TOTAL PRESENTATION :											178,17
MONTANT NON TAXABLE :											0,00
MONTANT TAXABLE :											178,17

LIVRAISON_AEROPORT

Date	Ag.	Ref payeur	Expéditeur	Destinataire	UM	Pds.	Vol.	UT	Port	Produit	Mt HT
Expédition		Ref expéditeur				Pds. T	Mp.		Détail		Mt Détail
10/06/26	60	EXP20260603-2777654	LA RUCHE LOGISTI	AIR TERMINAL HANDLING S.A	1	354	0,00	1 Pal	TIERSPAYANT	S	21,00
26-06-0354623		EXP20260603-2777654	FR 21 CREANCEY	FR 93 TREMBLAY EN FRANCE		354					
SOUS TOTAL LIVRAISON_AEROPORT :											21,00
MONTANT NON TAXABLE :											0,00
FRAIS INDEXATION GAZOLE LIVRAISON_AEROPORT 0 EUR/ l : 0 %											0,00
MONTANT TAXABLE :											21,00
FRAIS INDEXATION GAZOLE LIVRAISON_AEROPORT 0 EUR/ l : 0 %											0,00

Relevé détaillé de la facture N° F2606017123

Relevé facture	Date	Client	Référence	Id TVA	Devise
	30/06/26	LA RUCHE LOGISTIQUE	9505289-C01	FR75804949865	EUR

CORRECTION_POIDS											
Date	Ag.	Ref payeur	Expéditeur	Destinataire	UM	Pds.	Vol.	UT	Port	Produit	Mt HT
Expédition		Ref expéditeur				Pds. T	Mp.		Détail		Mt Détail
05/06/26	21	EXP20260604-2780089	LA RUCHE LOGISTI	SIFA TRANSIT	1	90	0,00	90 KG	PORTPAYE	S	10,00
26-06-0238218		EXP20260604-2780089	FR 21 CREANCEY	FR 76 OUDALLE		90					
11/06/26	21	EXP20260609-2789333	LA RUCHE LOGISTI	ISIPCA Zerbib Alain (ENTR	1	152	0,00	1 Pal	PORTPAYE	S	10,00
26-06-0429861		EXP20260609-2789333	FR 21 CREANCEY	FR 78 VERSAILLES		152					
22/06/26	21	EXP20260619-2807520	LA RUCHE LOGISTI	SARL LES HAUTS DE ROCHEVI	1	121	0,00	121 KG	PORTPAYE	S	10,00
26-06-0791237		EXP20260619-2807520	FR 21 CREANCEY	FR 49 PARNAY		121					
SOUS TOTAL CORRECTION_POIDS :											30,00
MONTANT NON TAXABLE :											0,00
FRAIS INDEXATION GAZOLE CORRECTION_POIDS 0 EUR/ l : 0 %											0,00
MONTANT TAXABLE :											30,00
FRAIS INDEXATION GAZOLE CORRECTION_POIDS 0 EUR/ l : 0 %											0,00